



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

CASTALDI EZIO, Presidente

CARIDI FRANCO, Relatore

CHITI ALFREDO, Giudice

in data 11/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 663/2023 depositato il 17/10/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 68/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 27/02/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL3IPPD001612020 IRES-ALTRO 2014

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL3IPPD001612020 IVA-ALTRO 2014

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL3IPPD001612020 IRAP 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.

Resistente/Appellato: si richiama agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 impugnava in primo grado l'intimazione di pagamento n. TL3IPPD00161/2020, notificata in data 06/11/2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Genova, a seguito della sentenza n. 1069/06/18 della CTP di Genova, divenuta definitiva il 03.01.2020, emessa nei confronti della Società_1 srl, con riguardo all'avviso di accertamento n. TL3032501500-17 per l'anno 2014. La parte ricorrente eccepiva:

-in via pregiudiziale e preliminare: carenza della qualità di socio della società Società_1
;

-in via pregiudiziale e preliminare: carenza della qualità di legale rappresentante della società Società_2 Srl;

-in via pregiudiziale: carenza di legittimazione passiva sia nella fase di accertamento che nella successiva fase giudiziale ed esecutiva.

La Corte di Giustizia di primo grado di Genova con sentenza n. 68/2023 ha respinto il ricorso sulla base della seguente motivazione:

-a seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Ufficio ha accertato IRES dovuta pari a € 7.882, IRAP per € 9.898 e IVA per € 25.454, oltre sanzioni ed ha, conseguentemente notificato alla Società_1 SRL in liquidazione l'avviso di accertamento n.

TL3032501500/2017 in relazione all'anno di imposta 2014;-la società ha proposto ricorso innanzi alla C.T. P. di Genova, ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 1069/6/18 depositata il 3.10.2018, la quale ha respinto il ricorso e condannato la Società_1 a rifondere le spese di lite; -tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione;-successivamente l'Ufficio, in base all'art. 29, comma 1, lettera A) del D. L. n. 78/2010, ha notificato l'impugnata intimazione di pagamento n. TL3IPPD00161/2020 con cui è stato intimato il pagamento delle imposte e delle sanzioni risultanti dal citato avviso di accertamento;-a seguito della cancellazione della Società_1 dal registro delle imprese, avvenuta il 15.11.2018, l'intimazione di pagamento è stata notificata all'ultimo rappresentante legale e liquidatore nonché ai due soci della Nominativo_1 e Società_2 SRL e per essa al socio Ricorrente_1, odierno ricorrente, quali obbligati in solido con la società;-è del tutto evidente che il debito tributario maturato dalla Società_1 è passato, dopo la sua estinzione, ai soci, tra cui la Società_2 SRL e che nonostante la Società_1 fosse una società di capitali (e conseguentemente la responsabilità del socio sarebbe limitata da quanto percepito sulla base del bilancio di liquidazione) si è in presenza di una società a ristretta base societaria, anzi con soli due soci la Società_2 SRL e Nominativo_1,-pertanto, le obbligazioni della Società_1 si sono trasferite ai soci della Società_2 SRL e ad Nominativo_1, i quali ne rispondono illimitatamente in quanto anche prima dell'estinzione della società illimitata era loro la responsabilità, quali soci, alla luce di quanto indicato dalla Suprema Corte a SS. UU. con sentenze n. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013;-appare, conseguentemente, del tutto legittima la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento all'odierno ricorrente, in qualità di socio della Società_2 SRL".

Avverso la decisione, ha interposto appello Ricorrente_1 eccependo l'erroneità della sentenza nella parte in cui sostiene che di debiti della società Società_1 si sono trasferiti ai soci della Società_2 srl i quali ne rispondono illimitatamente in quanto anche prima dell'estinzione della società illimitata era la loro responsabilità quali soci alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentt. 6070 e 6071/2013). Fa presente al riguardo che essendo la società Società_2 ancora attiva, di detti debiti ne risponde tale società e non certo l'appellante che è un mero socio, senza alcuna delega gestionale.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione si e' ritualmente costituita in giudizio con memoria con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello e' fondato .

La Corte di Cassazione del 2013 (sentt. N. 6070 e 6071), posta a base motivazionale della sentenza di primo grado, ha stabilito il seguente principio:

"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato". "La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta".

Il principio su cui si fonda detta sentenza e' quello che dei debiti di una società estinta ne rispondono i soci pro quota: tuttavia nel caso in esame l'appellante Ricorrente_1 non era socio della società estinta ovvero della soc. Società_1 srl bensì unicamente socio della società Società_2 srl che, invece, era socia della prima società citata.

Trattandosi quest'ultima di società attiva e' di tutta evidenza che i debiti della società estinta Società_1 si trasferiscono, pro quota, a tale società, ma non certamente ai soci in quanto la Società_2 srl e' una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta e di cui i soci non rispondono dei debiti sociali, finché la stessa risulta in vita.

Pertanto l'intimazione di pagamento emessa nei confronti di Ricorrente_1 deve ritenersi illegittima e come tale andrà annullata.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e condanna parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate complessivamente in euro 3.200,00, oltre accessori di legge, in favore della parte appellante.

Così deciso in Genova 11 febbraio 2025

Il Relatore

Franco Caridi

Il Presidente

Ezio Castaldi

a